

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1156/2537

นาง ล้น ชอกทองกลาง
นาย เสน กอบพุดชา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172 เดิม, มาตรา 193/14 (1)

ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข)

การรับสภาพหนี้ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 เดิม (มาตรา 193/14(1) ใหม่) ดังนั้นการที่ศาลรับฟังพยานบุคคลแล้วนำไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความตามหนังสือรับสภาพหนี้ จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 กู้เงินไปจากโจทก์ 90,000 บาท ดอกเบี้ยตามกฎหมาย โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมาจำเลยทั้งสองทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้โดยยอมใช้เงินให้แก่โจทก์ 120,000 บาท แต่ผิดนัด ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 120,542.30 บาท กับดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 120,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 2 มิได้กู้เงินโจทก์จำเลยที่ 1 เป็นผู้กู้เงินโจทก์ 40,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือนโดยมอบที่ดินบางส่วนให้โจทก์ทำนาแทนดอกเบี้ย ต่อมาโจทก์ตกลงออกไปจากที่ดินโดยให้จำเลยทั้งสองทำหนังสือรับสภาพ

หนี้ยินยอมจะชำระเงิน 120,000 บาท ให้แก่โจทก์ซึ่งโจทก์ติดดอกเบี้ย้อัตราดังกล่าว รวมด้วยเป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน เป็นเงิน 80,000 บาท เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ดอกเบี้ยจึงตกเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกให้ชำระดอกเบี้ยได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 40,000 บาทกับดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2533จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 รับฟังพยานบุคคลแล้ว นำไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความหนังสือรับสภาพหนี้นั้นศาลฎีกาเห็นว่า การรับสภาพหนี้นั้น ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือเสมอไป เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 เดิม(มาตรา 193/14(1) ใหม่) บัญญัติว่า ถ้าลูกหนี้รับสภาพต่อ เจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องด้วยทำหนังสือรับสภาพให้ก็ตาม หรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องนั้น ก็ใช้ได้ ดังนั้น การรับสภาพหนี้จึงไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยาน เอกสารมาแสดง การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 รับฟังพยานบุคคลแล้วนำไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความตามหนังสือรับสภาพหนี้ จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข)

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ